

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5083407-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CEF - DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA OU DOMICÍLIO DA PARTE RÉ - ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO Nº 71 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO - ART. 3º, §3º DA LEI Nº 10.259/2001 - POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA - COMPETÊNCIA DA 10ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2025.

5083407-04.2024.4.02.5101

510015195842 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5083407-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo 1º Juízo da 1ª Vara Federal de Duque de Caxias (juizado de domicílio da parte ré) em relação ao Juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro (juizado de domicílio da parte autora), em razão de este último, por meio de decisão acostada aos presentes autos (Evento 1, DEC2), ter declinado da competência pelo fato de o domicílio da parte ré ser em Duque de Caxias.

Na decisão em que suscitado o conflito (Evento 1, DEC3), o juízo suscitante aponta que é absoluta a competência do domicílio da parte autora, conforme o Enunciado nº 71 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

É o breve relatório.

VOTO

Trata-se de conflito de competência deflagrado no bojo de ação proposta em face da CEF, na qual a parte autora postula a baixa no gravame do veículo KIA Sorrento, bem como seja declarada a inexistência da dívida ora questionada.

Conforme o juízo suscitante, o Enunciado nº 71 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro prevê que é absoluta a competência do domicílio da parte autora, *in verbis*:

*É absoluta a competência do juizado especial federal do domicílio da parte autora, inclusive nas ações previdenciárias e assistenciais, nos termos do art. 3º, § 3º da Lei 10.259/2001. (Precedente: 2008.51.51.040789-1/01. *Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 25/02/2010 e publicado no DOERJ de 8/03/2010, págs. 78/79, Parte III.)*

Importante consignar que, conforme inteligência do §3º, do art. 3º, da Lei nº 10.259/2001, no foro onde houver Juizado Especial instalado, a competência é de natureza absoluta, sendo certo que a parte autora possui domicílio necessário no Rio de Janeiro apto a fixar a competência do local de sua residência.

Ademais, como é cediço, houve eleição do foro pela parte autora onde demandar, sem objeção da escolha pela parte ré.

Dessa forma, verifica-se que o foro inicialmente escolhido pela parte autora para a sua ação ser julgada, qual seja, o de seu domicílio no Rio de Janeiro (Evento 1, Contrato Social 3 dos autos principais), é foro competente para a presente demanda.

Ressalto que neste tipo de ação a opção pelo foro do domicílio da parte autora é a opção que em princípio atende de modo mais satisfatório o acesso à justiça, permitindo eventuais deslocamentos para audiência e/ou sessões de julgamento e acompanhamento, instrução do processo sem maiores custos e delongas.

Ante o exposto, voto no sentido de **DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.